



PUTUSAN

Nomor217/PDT.SUS-PKPU/2025/PN NIAGA JKT.PST.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam permohonan PKPU yang diajukan oleh :

1. **FRANS LIPIN**, beralamat di Kav. Polri A.20, No. 476, RT. 015/RW 009, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pekerjaan wiraswasta beralamat Jl. Kemenangan V No. 11 F, RT/RW: 002/002, Kel. Glodok, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON PKPU I**;
2. **FLORENCIA IRENA LIPIN**, beralamat di Apartemen Semanggi No. 18-10, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON PKPU II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada JIMMI DOHAR PANDOPOTAN, S.H., dan JUNIARTO, S.H. para Advokat yang berkantor di "FWAN LEGAL CONSULTAN" beralamat di Kavling Deplu, Jl. Lestari 1, Kav. 323, Kreo Selatan, Kota Tangerang, dalam hal ini bertindak selaku Kuasa Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2025, untuk selanjutnya disebut **sebagai PARA PEMOHON PKPU**;

Terhadap

IVAN bertempat tinggal di Jl. Gelong Baru No. 21, RT. 010 / RW. 001, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat – DKI, dalam hal ini memeberikan Kuasa kepada Elyas M. Situmorang, S.H., M.H., Bob H. Simbolon, S.H., M.H., Jondamay Sinurat, S.H., Rossy Ryan Kartini Gultom, S.H., Dominggo D.M. Panjaitan, S.H., Para Advokat pada Kantor SITUMORANG & SIMBOLON LAW FIRM, Advocates & Counselors at Law, Receiver & Administrator For Bankruptcy beralamat di Wisma Laena Suite 507 Jl. KH Abdullah Syafei No. 7, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12860, berdasarkan surat kuaasa khusus tertanggal 1 September 2025, untuk selanjutnya disebut **TERMOHON PKPU**.

Pengadilan Niaga tersebut;

Halaman 1 dari 16, Putusan Nomor217/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Jkt.Pst.



Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca Laporan Hakim Pengawas dalam perkara PKPU Tetap;

Telah membaca Laporan Pengurus dalam perkara PKPU Tetap;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Agustus 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tanggal 04 Agustus 2025 di bawah Register Nomor 217/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Jkt Pst, telah mengajukan permohonan pernyataan PKPU :

Menimbang, bahwa atas permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan dengan Nomor 217/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Jkt Pst, tertanggal 13 Oktober 2022, dengan amar putusan antara lain sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara yang diajukan oleh Pemohon PKPU I yaitu FRANS LIPIN dan Pemohon PKPU II yaitu FLORENCIA IRENA LIPIN;
2. Menetapkan Termohon (Debitur) IVAN dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal putusan ini diucapkan;
3. Menunjuk Sdr. A. Rasyid Purba, S.H., M.H., Hakim Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat:
 - Sdr. ANDHIKA DWI CAHYANTO, S.H. KURATOR & PENGURUS, sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor: AHU-3.AH.04. 06-2024, beralamat di Jl. Hibrida Raya Blok PD 14 No.24, Kelapa Gading, Jakarta Utara - DKI Jakarta 14240.

Selaku Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) IVAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Pemohon, Termohon IVAN dan Kreditur Lain yang dikenal dengan surat tercatat, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan pada hari ke 45 (empat puluh lima) sejak putusan ini diucapkan, yaitu pada hari Rabu, tanggal 26 November 2025, bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di Jalan Bungur Besar Raya No 24-28 Jakarta Pusat;
6. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;
7. Membebaskan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini kepada Termohon PKPU yang besarnya akan ditentukan setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan dengan Nomor217/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga.Jkt.Pst tertanggal 26 November 2025, dengan amar putusan antara lain sebagai berikut :

1. Mengabulkan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap kepada Termohon PKPU selama 46 (empat puluh enam) hari kalender terhitung setelah tanggal putusan ini diucapkan;
2. Menetapkan bahwa sidang musyawarah Majelis Hakim ditetapkan pada hari Senin, tanggal 12 Januari 2026 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
3. Menunjuk Achmad Rasyid Purba, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat:
 - Sdr. ANDHIKA DWI CAHYANTO, S.H. KURATOR & PENGURUS, sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor: AHU-3.AH.04.

Halaman 3 dari 16, Putusan Nomor217/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06-2024, beralamat di Jl. Hibrida Raya Blok PD 14 No.24, Kelapa Gading, Jakarta Utara – DKI Jakarta 14240.

Selaku Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) IVAN;

5. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Pemohon, Termohon dan Para Kreditor yang dikenal melalui surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam persidangan sebagaimana yang telah ditetapkan tersebut;

6. Menanggihkan biaya pengurusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan imbalan jasa Pengurus setelah berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

7. Menanggihkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Nomor217/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst., tertanggal 12 Januari 2026 telah diputuskan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap selama 60 (empat puluh) hari yang amarnya selengkapnya berbunyi :

1. Mengabulkan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap kepada Termohon PKPU selama 60 (enam puluh enam) hari kalender terhitung setelah tanggal putusan ini diucapkan;
2. Menetapkan bahwa sidang musyawarah Rapat Permusyawaratan Majelis ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2026 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
3. Menunjuk Achmad Rasyid Purba, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat:
 - Sdr. ANDHIKA DWI CAHYANTO, S.H. KURATOR & PENGURUS, sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor: AHU-3.AH.04.

Halaman 4 dari 16, Putusan Nomor217/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06-2024, beralamat di Jl. Hibrida Raya Blok PD 14 No.24, Kelapa Gading, Jakarta Utara – DKI Jakarta 14240.

Selaku Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) IVAN;

5. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Pemohon, Termohon dan Para Kreditor yang dikenal melalui surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam persidangan sebagaimana yang telah ditetapkan tersebut;
6. Menanggihkan biaya pengurusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan imbalan jasa Pengurus setelah berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
7. Menanggihkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Nomor217/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Jkt.Pst., tertanggal 13 Maret 2026 telah diputuskan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap selama 60 (enam puluh) hari yang amarnya selengkapnya berbunyi :

1. Mengabulkan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap kepada Termohon PKPU selama 60 (enam puluh enam) hari kalender terhitung setelah tanggal putusan ini diucapkan;
2. Menetapkan bahwa sidang musyawarah Rapat Permusyawaratan Majelis ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2026 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
3. Menunjuk Achmad Rasyid Purba, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat:
 - Sdr. ANDHIKA DWI CAHYANTO, S.H. KURATOR & PENGURUS, sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor: AHU-3.AH.04. 06-2024, beralamat di

Halaman 5 dari 16, Putusan Nomor217/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Hibrida Raya Blok PD 14 No.24, Kelapa Gading, Jakarta Utara – DKI Jakarta 14240.

Selaku Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) IVAN;

5. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Pemohon, Termohon dan Para Kreditor yang dikenal melalui surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam persidangan sebagaimana yang telah ditetapkan tersebut;
6. Menanggihkan biaya pengurusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan imbalan jasa Pengurus setelah berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
7. Menanggihkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir

Menimbang, bahwa Pengurus telah menyerahkan laporan tertanggal 08 Mei 2026 Perihal: LAPORAN TERAKHIR PENGURUS ATAS HASIL PEMUNGUTAN SUARA (VOTING) ATAS PROPOSAL RENCANA PERDAMAIAN YANG DIAJUKAN DEBITOR IVAN (DALAM PKPU) DALAM RAPAT KREDITOR TANGGAL 06 MEI 2026, kepada Hakim Pengawas, yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, 06 Mei 2026, yang hasilnya sebagai berikut:

PROSES RAPAT KREDITOR PEMBAHASAN RENCANA PERDAMAIAN:

1. Hakim Pengawas membuka Rapat Kreditor Pembahasan Rencana Perdamaian pada pukul 10.00 WIB, Rabu, 06 Mei 2026 dan melakukan absensi pihak yang hadir, maka didapati pihak-pihak yang hadir yaitu:

KREDITOR KONKUREN YANG HADIR:

1. Frans Lipin (diwakili kuasanya) dengan nilai tagihan Rp. 2.932.000.000,- ;
2. Florensia Irena Lipin (diwakili Kuasanya) nilai tagihan Rp. 1.499.200.000,-
3. Nurhidayah (diwakili Kuasanya) nilai tagihan Rp. 1.141.500.000,-

DEBITOR: IVAN (diwakili Kuasanya)

2. Kemudian, Pengurus melaporkan kepada Hakim Pengawas, yaitu:

KREDITOR YANG TIDAK HADIR:

- KSP Sukses Bersama, nilai tagihan Rp. 4.410.000.000,-;
- Arip Padilah nilai tagihan Rp. 510.105.000,- .

Halaman 6 dari 16, Putusan Nomor217/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATU KREDITOR MENGUNDURKAN DIRI, bernama Syafrizal Perdana nilai tagihan Rp. 26.304.000 sesuai suratnya tertanggal 22 April 2026.

Sehingga jumlah total Kreditor sah adalah sebanyak 5 (lima) Kreditor Konkuren, yaitu: (1)Frans Lipin, (2)Florentina Irena Lipin, (3)Nurhidayah, (4)Arip Padilah, (5)KSP Sukses Bersama;

3. Bahwa Pengurus menjelaskan kepada Hakim Pengawas, Pengurus telah membagikan Proposal Rencana Perdamaian kepada seluruh Kreditor (Proposal Perdamaian terlampir) yang baru diserahkan oleh Debitor pada hari Rabu pagi tanggal Mei 2026, padahal Pengurus telah meminta 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat yaitu selambat-lambatnya tanggal 05 Mei 2026 sebagaimana surat Pengurus No. 29/PKPU-217-IVAN/V/2026 tertanggal 04 Mei 2026 ;
4. Bahwa kemudian Kuasa Debitor memaparkan dalam rapat, bahwa isi inti Proposal Perdamaianya adalah:
 - Debitor akan melunasi hutangnya kepada Kreditor dengan cara menjual asset di Cirendeu nilai estimasi 4 milyar dan di Tomang estimasi 3 milyar dalam jangka waktu 12 bulan sejak homologasi;
 - Hasil penjualan akan didistribusikan/dibayarkan sebagian kepada Kreditor, Frans Lipin Rp. 1.500.000.000, Florencia Irena Lipin 750.000.000, Nurhidayah Rp. 550.000.000, Arip Padilah Rp.250.000.000,-, KSP Sukses Bersama Rp. 2.200. 000.000,-
 - Debitor mengusulkan pengurangan (haircut) 20 % terhadap sisa utang,, yaitu: Frans Lipin Rp. 2.345.600.000, Florencia Irena Lipin Rp.1.199.360.000, Nurhidayah Rp.913.200.000, Arip Padilah Rp.408.084.000,-, KSP Sukses Bersama Rp. 3.528.000.000,-
 - Sisa Utang akan dicicil selama 10 (sepuluh) tahun, dilakukan secara bertahap tiap bulannya, dengan rincian utang setelah haircut: Frans Lipin Rp. 845.600.000, Florencia Irena Lipin Rp. 449.360.000, Nurhidayah Rp. 363.200.000, Arip Padilah Rp. 158.084.000,- KSP Sukses Bersama Rp. 1.328.000.000,-
 - Jaminan Aset di Cirendeu dan Tomang;
5. Bahwa atas Proposal tersebut ditanggapi oleh Kreditor yang hadir, yaitu:

Halaman 7 dari 16, Putusan Nomor217/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Jkt.Pst.



- Frans Lipin (diwakili kuasanya), intinya tidak setuju atas proposal perdamaian kreditor karena nomor sertifikat aset tidak jelas, atas nama siapa, sistem pembagian hutang harus jual aset dulu, dan tidak ada solusi bagaimana jika dalam jangka waktu satu tahun aset tdia terjual, lalu ada potongan 20 %n atas nilau hutangn jelas memberatkan mengingat hutang sudah lama;
 - Florencia Irena Lipin (diwakili Kuasanya), intinya tidak setuju atas proposal perdamaian kreditor karena nomor sertifikat aset tidak jelas, atas nama siapa, sistem pembagian hutang harus jual aset dulu, dan tidak ada solusi bagaimana jika dalam jangka waktu satu tahun aset tdia terjual, lalu ada potongan 20 %n atas nilau hutangn jelas memberatkan mengingat hutang sudah lama;
 - Nurhidayah (diwakili Kuasanya), proposal perdamaian Debitor masih fiktif, tidak jelas aset yang ditawarkan mau dijual, di mana lokasinya, apa suratnya, berapa NJOP nya, sehingga tidak bisa menerima proposal debitor;
6. Bahwa Kemudian Pengurus melakukan voting terbuka dengan cara memanggil satu persatu Kreditor untuk menyampaikan sikapnya, dan hasil voting diperoleh sebagaimana Daftar Hadir terlampir yaitu sebagai berikut:
- Frans Lipin (diwakili kuasanya) dengan nilai tagihan Rp. 2.932.000.000,- , jumlah suara 293,20 suara, prosentase 52,61 % suara, **TIDAK SETUJU** atas Proposal Rencana Perdamaian Debitor
 - Florensia Irena Lipin (diwakili Kuasanya) nilai tagihan Rp. 1.499.200.000,- , jumlah suara 149,92 suara, prosentase 26,90% suara, **TIDAK SETUJU** atas Proposal Rencana Perdamaian Debitor
 - Nurhidayah (diwakili Kuasanya) nilai tagihan Rp. 1.141.500.000,- , jumlah suara 114,15 suara, 20,48% suara, **TIDAK SETUJU** atas Proposal Rencana Perdamaian Debitor;

Bahwa Kemudian Pengurus melakukan voting terbuka dengan cara memanggil satu persatu Kreditor untuk menyampaikan sikapnya, dan hasil voting diperoleh sebagaimana Daftar Hadir terlampir yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga seluruh Kreditor yang hadir (100 % suara Kreditor) yang terdiri dari 557,27 (jumlah total seluruh tagihan kreditor) TIDAK SETUJU atas Proposal Rencana Perdamaian yang diajukan Debitor, sebagaimana tertuang dalam Hasil Pemungutan Suara Para Kreditor atas Rencana Perdamaian Ivan (dalam PKPU), sebagaimana TERLAMPIR HASIL VOTING yang menjadi satu kesatuan dengan Laporan dan Rekomendasi ini;

KESIMPULAN PENGURUS ATAS HASIL RAPAT SEBAGAIMANA DIURAIKAN DI ATAS:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 281 UUKPKU, maka Rencana Perdamaian / Proposal Perdamaian yang diajukan Debitor, **TIDAK DAPAT DITERIMA**;
2. Bahwa Seluruh Kreditor yang Hadir yaitu 100 % Menyatakan **TIDAK SETUJU** atas Rencana Perdamaian
3. Bahwa Hakim Pengawas menyampaikan sesuai pasal 289 UUKPKU, apabila rencana perdamaian ditolak maka Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada Pengadilan dengan cara menyerahkan kepada Pengadilan tersebut salinan rencana perdamaian serta berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, dan dalam hal demikian Pengadilan harus menyatakan Debitor Pailit setelah Pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari Hakim Pengawas, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1);

REKOMENDASI TIM PENGURUS:

Bahwa mengingat rapat Permusyawaratan Majelis Hakim dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2026, maka atas hasil Pemungutan Suara / Voting yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 06 Mei 2026 tersebut, Pengurus menyampaikan Laporan Terakhir kepada Majelis Hakim melalui Hakim Pengawas Perkara Nomor217/Pdt.Sus-PKPU/ 2025/PN Niaga.Jkt.Pst, agar berkenan memberikan Rekomendasi Proses PKPU terhadap IVAN dapat diakhiri dan dinyatakan PAILIT, selanjutnya memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemutus, agar berkenan untuk menunjuk dan mengangkat kembali Pengurus sebagai Kurator agar dapat melanjutkan tugas mengurus dan membereskan Harta Pailit IVAN.

Halaman 9 dari 16, Putusan Nomor217/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menperhatikan ketentuan Pasal 230 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya untuk itu, mohon Yang Mulia Majelis Hakim cq Hakim Pengawas Perkara Nomor217/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga.Jkt.Pst, berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak Rencana Perdamaian yang diajukan dan dibuat oleh IVAN (Dalam PKPU);
2. Menyatakan Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap IVAN telah berakhir;
3. Menyatakan IVAN demi hukum berada dalam keadaan PAILIT dengan segala akibat hukumnya;
4. Menunjuk ACHMAD RASYID PURBA, S.H., M.Hum., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
5. Menunjuk dan Mengangkat :
 - ANDHIKA DWI CAHYANTO, S.H., Kurator dan Pengurus, sesuai surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dengan No : AHU-25 AH.04.03-2019, beralamat / berkantor di Jl. Hibrida Raya Blok PD 14 No.24, Kelapa Gading, Jakarta Utara - DKI Jakarta 14240.

Sebagai KURATOR dalam proses kepailitan ini

6. Memerintahkan Kurator untuk memanggil Debitor dan Kreditor yang dikenal dengan Surat Tercatat agar datang pada rapat yang telah ditetapkan
7. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus selama dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dibebankan pada budel pailit/harta pailit IVAN (Dalam pailit)
8. Menyatakan demi hukum IVAN (Dalam Pailit) berada dalam keadaan Insolvensi sejak dinyatakan Pailit;

Halaman 10 dari 16, Putusan Nomor217/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Kurator dan biaya Kepailitan akan ditetapkan kemudian setelah Kurator melaksanakan tugasnya atau pada saat kepailitan berakhir ;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, pada hari persidangan Permusyawaratan Majelis Hakim dalam Proses PKPU IVAN (Dalam PKPU) telah hadir Pengurus, Pemohon PKPU, Termohon PKPU serta Para Kreditor lainnya;

Menimbang, Pengurus, Pemohon PKPU, Termohon PKPU serta Para Kreditor lainnya membenarkan laporan Hakim Pengawas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Majelis Hakim wajib mendengar Termohon PKPU, Hakim Pengawas, Tim Pengurus dan Para Kreditor;

Menimbang, untuk mempersingkat Putusan ini semua yang tercantum dalam Berita Acara dianggap telah tercantum dalam Putusan ini;

Menimbang, oleh karena tidak ada hal-hal lagi yang akan disampaikan oleh para pihak, selanjutnya Pengadilan akan memberikan Putusannya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Laporan Hakim Pengawas dalam Perkara PKPU Nomor217/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Jkt.Pst., adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Laporan Hakim Pengawas tertanggal 12 Mei 2026 tentang telah dilakukan Rapat Pemungutan Suara / Voting para Kreditor, dimana pada pokoknya Debitor menyatakan tetap pada gambaran isi Proposal Rencana Perdamaian yang sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap Proposal perdamaian Debitor tertanggal 06 Mei 2026 ditolak oleh seluruh Kreditor yang hadir dalam Rapat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU;

Halaman 11 dari 16, Putusan Nomor217/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hakim Pengawas, Laporan Pengurus, berdasarkan pemungutan suara/voting, dimana para Kreditor menolak Proposal perdamaian yang diajukan Debitor;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara/voting atas Rencana Proposal adalah sebagai berikut:

- Frans Lipin (diwakili kuasanya) dengan nilai tagihan Rp. 2.932.000.000,- , jumlah suara 293,20 suara, prosentase 52,61 % suara, **TIDAK SETUJU** atas Proposal Rencana Perdamaian Debitor
- Florensia Irena Lipin (diwakili Kuasanya) nilai tagihan Rp. 1.499.200.000,- , jumlah suara 149,92 suara, prosentase 26,90% suara, **TIDAK SETUJU** atas Proposal Rencana Perdamaian Debitor
- Nurhidayah (diwakili Kuasanya) nilai tagihan Rp. 1.141.500.000,-, jumlah suara 114,15 suara, 20,48% suara, **TIDAK SETUJU** atas Proposal Rencana Perdamaian Debitor;

Sehingga seluruh Kreditor yang hadir (100 % suara Kreditor) yang terdiri dari 557,27 (jumlah total seluruh tagihan kreditor) TIDAK SETUJU atas Proposal Rencana Perdamaian yang diajukan Debitor, sebagaimana tertuang dalam Hasil Pemungutan Suara Para Kreditor atas Rencana Perdamaian Ivan (dalam PKPU), sebagaimana TERLAMPIR HASIL VOTING;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 289 UUKPKPU menyebutkan:

"Apabila rencana perdamaian ditolak maka Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada Pengadilan dengan menyerahkan salinan rencana perdamaian serta berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal"

"282 kepada Pengadilan. Dalam hal demikian, Pengadilan harus menyatakan Debitor Pailit setelah Pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari Hakim Pengawas, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1)."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b Jo. Pasal 289 b UU Nomor 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, maka Debitor haruslah dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon dinyatakan pailit maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam putusan pernyataan pailit ini, harus diangkat Kurator dan ditunjuk seorang Hakim Pengawas ;

Menimbang bahwa Hakim Pengawas yang ditunjuk adalah Hakim Niaga yang terdapat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang namanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagai Pengurus dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka akan ditunjuk sebagai Kurator dalam perkara kepailitan ini yaitu:

- ANDHIKA DWI CAHYANTO, S.H., Kurator dan Pengurus, sesuai surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dengan No : AHU-25 AH.04.03-2019, beralamat / berkantor di Jl. Hibrida Raya Blok PD 14 No.24, Kelapa Gading, Jakarta Utara - DKI Jakarta 14240.

sebagai Kurator dalam proses kepailitan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara;

Menimbang bahwa sepanjang persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Kurator yang dimohonkan tersebut independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor dan Kreditor dan tidak sedang menangani perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang lebih dari 3 (tiga) perkara, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Halaman 13 dari 16, Putusan Nomor217/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus setelah Kurator menjalankan tugasnya ;

Menimbang bahwa karena permohonan dari Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Debitor IVAN dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
2. Menunjuk ACHMAD RASYID PURBA, S.H., M.Hum., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas ;
3. Mengangkat :
 - ANDHIKA DWI CAHYANTO, S.H., Kurator dan Pengurus, sesuai surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dengan No : AHU-25 AH.04.03-2019, beralamat / berkantor di Jl. Hibrida Raya Blok PD 14 No.24, Kelapa Gading, Jakarta Utara - DKI Jakarta 14240.;sebagai Kurator dalam proses kepailitan ini;
4. Menetapkan biaya penundaan kewajiban pembayaran utang dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian ;
5. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir ;

Halaman 14 dari 16, Putusan Nomor217/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Debitur untuk membayar biaya perkara penundaan kewajiban pembayaran utang ditetapkan sejumlah Rp9.164.000 (Sembilan juta seratus enam sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2026 oleh kami, Abdullatip, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Prayitno, S.H., M.H., dan Arlen Veronica, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu RUSTIANI, S.H.MH., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Pemohon, Kuasa Termohon/Debitur dan Para Kreditur.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Abdullatip, S.H., M.H.

Arlen Veronica, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rustiani, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Pendaftaran..... Rp.2.000.000.-
2. Proses.....Rp. 250.000.-

Halaman 15 dari 16, Putusan Nomor217/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan sidang.....	Rp.3.514.000.-
4. PNBP panggilan.....	Rp. 10.000.-
5. Materai.....	Rp. 50.000.-
6. Redaksi.....	Rp. 50.000.-
7. pemberitahuan putusan	Rp.3.200.000,-
8. PNBP pemberitahuan	Rp. 40.000.-
Total.....	Rp.9.164.000.-

Halaman 16 dari 16, Putusan Nomor217/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Jkt.Pst.